



สัญญาเลขที่คป06/2568.....

ปิดอากร
แสตมป์

สัญญาค้ำประกัน
สัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในต่างประเทศ
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่25... เดือน ...พฤศจิกายน...
พ.ศ.2568..... ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยศาสตราจารย์ตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
อายุ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ปี อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4ตรอก/ซอย
ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 เดือน พ.ศ.
ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ค้ำประกัน” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่นาย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”
ได้ทำสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในต่างประเทศ
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษา” กับผู้ให้ทุน
เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขา.....MA Education.....มหาวิทยาลัย....University of Nottingham.....
ประเทศ.....สหราชอาณาจักร..... ตลอดระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 2 (สอง) ปี ซึ่งผู้รับทุนมีความผูกพันต้องชดใช้
คืนทุนตามที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายให้แล้วทั้งสิ้นพร้อมทั้งชำระเบี้ยปรับเป็นเงินอีกจำนวน 2 (สอง) เท่าของเงินทุนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษา พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย (ถ้ามี) ตามสัญญา
เลขที่ ...คพท06/2568...ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนวก 2 นั้น ผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวโดยตลอดแล้ว

จึงยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้รับทุนต่อผู้ให้ทุนว่า ถ้าผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ดี เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ให้ทุน เมื่อผู้ให้ทุนได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับทุนผิดนัดแล้ว ผู้ค้ำประกันยินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ให้ทุน โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาครบถ้วนเต็มจำนวน ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน 2,833,500 บาท
(สอง ล้านแปด แสนสาม พันห้า ร้อย บาทถ้วน) กับจำนวน 153,960 บาท
(หนึ่ง แสนห้า หมื่นสาม พันเก้า ร้อยหกสิบ องค์ถ้วน) กับดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่ผู้ให้ทุนมีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับทุนทั้งสิ้นให้แก่ผู้ให้ทุน ทั้งนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ให้ทุนจะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้รับทุนจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัยด้วยทุนจากผู้ให้ทุนทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด แม้การขยายระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัยนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และผู้ให้ทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับทุนต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัย แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญานี้

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนอนุมัติให้ผู้รับทุนขยายระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัย มีผลให้ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญานี้ เมื่อผู้ให้ทุนได้มีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันและผู้ค้ำประกันได้ยินยอมด้วยแล้ว ผู้ค้ำประกันตกลงว่าจะมาทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ เพื่อให้การค้ำประกันของผู้ค้ำประกันครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกัน ตามที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัยต่อด้วย และถึงแม้ผู้ค้ำประกันจะไม่มาทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ แต่หากผู้ค้ำประกันได้ให้ความยินยอมในการขยายระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัยแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาหรือทำวิจัยดังกล่าว

ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาชำระเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบและผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ครบถ้วนเต็มจำนวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญานี้ หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาศึกษาหรือทำวิจัยของผู้รับทุนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามข้อ 1 วรรคสี่ ของสัญญานี้

ข้อ 3. ผู้ค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกัน และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้ให้ทุนดังนี้

ที่ดิน

(1) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....
 ราวาง.....เนื้อที่..... (.....) ไร่ (.....) งาน (.....) วา
 อยู่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 ราคาประเมินบาท (.....)

(2) โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....
 ราวาง.....เนื้อที่..... (.....) ไร่..... (.....) งาน (.....) วา
 อยู่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 ราคาประเมิน.....บาท (.....)

(3)

หลักทรัพย์อื่น

1)
 ราคาประมาณบาท (.....)

2)
 ราคาประมาณบาท (.....)

ข้อ 4. ผู้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ำประกันอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน

ข้อ 5. ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา จนถึงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2574

ข้อ 6. ผู้ค้ำประกันจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนยังต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา เว้นแต่ผู้ให้ทุนอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน

ข้อ 7. การส่งหนังสือบอกกล่าว หรือหนังสือทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ ถึงผู้ค้ำประกัน ถ้าได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ค้ำประกันตามที่ปรากฏในสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้ค้ำประกันโดยชอบ โดยถือว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาของผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำประกันได้ทราบข้อความในหนังสือและเอกสารดังกล่าวแล้ว นับแต่ที่หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวไปถึงภูมิลำเนาของผู้ค้ำประกัน ไม่ว่าจะมีผู้รับหรือไม่ก็ตาม

หากผู้ค้ำประกันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ปรากฏในสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ให้ทุน การละเลยไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว หากผู้ให้ทุนได้ส่งหนังสือบอกกล่าว หรือทวงถาม หรือเอกสารใด ๆ ไปยังผู้ค้ำประกันตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว

ข้อ 8. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

8.1 แผนก 1 เอกสารของผู้ค้ำประกัน จำนวน 5 (ห้า) หน้า

8.2 แผนก 2 สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอน ในต่างประเทศ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน(.....) หน้า

8.3 แผนก 3 ฯลฯ จำนวน(.....) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ค้ำประกันจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน คำวินิจฉัยของผู้ให้ทุนให้ถือเป็นที่สุด และผู้ค้ำประกันไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินทุน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ให้ทุนทั้งสิ้น

ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงชื่อ.....คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ค้าประกัน
(.....)